

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7214/2538

นาง ตลับ พลเสน
นาง อาบ อินทร์โต

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1300, มาตรา 1375

พ.สามีจำเลยเคยถูกส.ร้องทุกข์และกล่าวหาดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ พ.ต่อสู้ว่าที่ดินปลูกต้นไม้เป็นของพ.ได้รับมาโดยทางมรดกมิได้อาศัยหรือเช่าที่ดิน แปลงนั้นจากใครศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าคดีไม่พอฟังว่าต้นไม้และที่ดินที่ปลูก ต้นไม้เป็นของส. พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวถึงที่สุดจากข้อต่อสู้ของพ.ในคดีดังกล่าวถือได้ว่าพ.ได้โต้แย้งส.ผู้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทว่าพ.เป็นผู้มี สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทซึ่งเท่ากับพ.ได้เปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่ดินพิพาท จากการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของส.มาเป็นการแย่งการครอบครองเพื่อตนเอง แล้วตั้งแต่นั้นเมื่อส.ไม่ได้ฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองที่พิพาทเสียภายใน1ปีนับแต่ เวลาถูกแย่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375ส.ก็ หหมดสิทธิที่จะฟ้องเอาคืนซึ่งสิทธิครอบครองที่พิพาทจากพ. การที่ส.ขายที่ดินพิพาท แก่โจทก์หลังจากที่ส.หมดสิทธิที่จะฟ้องเอาคืนที่ดินพิพาทจากพ.หรือจำเลยแล้วแม้ โจทก์จะซื้อที่ดินพิพาทจากส.โดยสุจริตและจดทะเบียนการโอนต่อเจ้าหน้าที่โดย สุจริตก็ตามโจทก์ในฐานะผู้รับโอนก็ย่อมจะไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเช่นกัน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ และห้ามมิให้จำเลยเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไปกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 1,500 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาทจำเลยได้รับมรดกมาจากนายพั้วสามมีโจทก์รับโอนที่ดินพิพาทมาโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทโดยสุจริตขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งของจำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2521 ร้อยเอกสุวรรณ (ยศในขณะนั้น) ได้กล่าวหาว่านายพั้ว อินโต สามีของจำเลยตัดฟันต้นไม้ในที่พิพาท ซึ่งเป็นที่ดินที่ร้อยเอกสุวรรณมีสิทธิครอบครอง ร้อยเอกสุวรรณจึงไปร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาแก่นายพั้วในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณานายพั้วต่อสู้ว่าที่ดินที่ปลูกต้นไม้ที่นายพั้วตัดฟันเป็นที่ดินที่นายพั้วมีสิทธิครอบครองโดยนายพั้วได้รับที่ดินแปลงดังกล่าวมา ทางมรดก นายพั้วมิได้อาศัยหรือเช่าที่ดินแปลงนั้นจากใครศาลชั้นต้นในคดีนั้นฟังข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอฟังว่าต้นไม้และที่ดินที่ปลูกต้นไม้เป็นของร้อยเอกสุวรรณจึงพิพากษายกฟ้อง คดีดังกล่าวถึงที่สุด รายละเอียดปรากฏตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีอาญานหมายเลขแดง

ที่ 229/2522 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี โจทก์ นายพั้ว อินโต จำเลย ซึ่งผูกติดอยู่กับสำนวนคดีนี้จากข้อต่อสู้ของนายพั้ว ในคดีดังกล่าวถือได้ว่านายพั้วได้โต้แย้งต่อพันตรีสุวรรณผู้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เอกสารหมาย จ.4 แล้วว่านายพั้วเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทซึ่งเท่ากับนายพั้วได้เปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่พิพาทจากการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของพันตรีสุวรรณมาเป็นการแย่งการครอบครองเพื่อตนเองแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อพันตรีสุวรรณไม่ได้ฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองที่พิพาทเสียภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง โดยนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 วรรคสอง พันตรีสุวรรณก็หมดสิทธิที่จะฟ้องเอาคืนซึ่งสิทธิครอบครองในที่พิพาทจากนายพั้วและเมื่อนายพั้วถึงแก่ความตาย จำเลยผู้เป็นภริยาของนายพั้วก็ชอบที่จะรับมรดกของนายพั้วสืบสิทธิในที่พิพาทแทนนายพั้วได้ การที่พันตรีสุวรรณขายที่พิพาทให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2532 แสดงว่าขายให้หลังจากพันตรีสุวรรณหมดสิทธิที่จะฟ้องเอาคืนซึ่งที่พิพาทจากนายพั้วหรือจำเลยแล้ว โจทก์ในฐานะผู้รับโอนย่อมจะไม่มีสิทธิในที่พิพาทดีไปกว่าพันตรีสุวรรณผู้โอน แม้โจทก์จะซื้อที่พิพาทมาจากพันตรีสุวรรณโดยสุจริตและจดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริตก็ตาม แต่เมื่อพันตรีสุวรรณไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทเพราะถูกนายพั้วและจำเลยแย่งการครอบครองจนเลยกำหนดเวลาที่จะฟ้องเรียกคืนเสียแล้วโจทก์ในฐานะผู้รับโอนก็ย่อมจะไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทเช่นกัน

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรูญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ